**〈별지〉**

<table>
<tr><td rowspan="3">신청<br>대상자<br>(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 : )</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명: )</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통<br>㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통<br>㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통<br>㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건<br>본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청<br>대상자<br>(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 : )</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명: )</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통<br>㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통<br>㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통<br>㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건<br>본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청<br>대상자<br>(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 : )</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명: )</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통<br>㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통<br>㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통<br>㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건<br>본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
</table>

**[별지 제11-1호 서식]**

# 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 외교부 여권정보(여권상 로마자성명) 활용에 관한 동의 여부[1] | | | 여권정보 활용에 동의합니다 □ | |
| 신청 대상자 (발급대상자) | 성 명 | 한글 | | |
| | 등록기준지[2] | | | |
| | 주민등록번호 | – | | |
| 신청내용 | 발급 통수 ……( )통 | | | |
| | 여권을 발급받은 사실이 없는 가족구성원이 있는 경우에만 기재하시기 바랍니다. | | | |
| | 담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 성명을 표기하는 것에 대한 동의 여부[3] | | 동의합니다 □ | |
| | 위 내용에 동의하지 않는 경우 「국어의 로마자 표기법」에 맞게 로마자성명을 기재하시기 바랍니다. 외국인인 가족구성원이 있는 경우 외국여권상 로마자성명을 기재하시기 바랍니다.[3] | | | |
| | | 성 | 명 | |
| | □부 □모 □배우자 | | | |
| | □부 □모 □배우자 | | | |
| | □부 □모 □배우자 | | | |
| 주민등록번호 공개신청 여부 (뒷부분6자리) | □ 전부공개<br>□ 신청대상자만 공개 | 공개신청 사유 | □ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우<br>□ 2. 신청인이 신청대상자 또는 그의 부모, 양부모, 배우자, 자녀 및 그 대리인인 경우 | |
| 청구사유 | | | | |
| 소명자료 | | | | |
| 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[4] | | | 증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □ | |
| 신 청 인 | 성명 | 한글 ㊞ 또는 서명 | 주민등록번호[5] | – |
| | 신청인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우에만 기재하시기 바랍니다. | | | |
| | 담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 성명을 표기하는 것에 대한 동의 여부[3] | | 동의합니다 □ | |
| | 위 내용에 동의하지 않는 경우 「국어의 로마자 표기법」에 맞게 로마자성명을 기재하시기 바랍니다. | | 성 | |
| | | | 명 | |
| | 주소 | | 신청인 자격 | 의 |
| | | | 휴대전화번호 등 | |
| 위 임 인 | 대리하여 신청하는 경우에만 기재하시기 바랍니다. | | | |
| | 성명 | 한글 ㊞ 또는 서명 | 주민등록번호[5] | – |
| | 위임을 받은 경우 위임인의 성명 및 주민등록번호를 기재하여야 합니다(위임장은 별도 첨부) | | | |

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

| | |
|---|---|
| ※ 수수료 | ① 가족관계에 관한 영문증명서 1통당 1,000원<br>② 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제(뒷면 참조) |

1. 외교부 여권정보를 활용하여 영문증명서상 본인(신청대상자), 부모, 배우자 및 신청인의 성명을 여권상 로마자성명으로 표기하는 것에 대한 동의를 말합니다.
2. 신청서를 작성하는 경우에는 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인 또는 본인의 배우자, 직계혈족과 그 대리인의 경우와 민법상 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)이 시(구)·읍·면·동의 사무소에 직접 출석하여 신분증 사본을 첨부하는 경우에는 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편으로 청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다.
3. 신청대상자의 부모나 배우자가 여권을 발급받은 사실이 없는 경우, 담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 로마자성명을 표기하는 것에 동의하면 로마자성명을 기재하지 않아도 됩니다. 이 경우 가장 많이 사용되는 로마자성명으로 표기됩니다. 그리고 신청대상자의 부모나 배우자가 외국인인 경우에는 가족관계등록관서에서 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 합니다.
4. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.
5. 외국인인 경우 외국인등록번호(국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 기재하시기 바랍니다.

## 작 성 방 법

(뒤 쪽)

1. 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)이 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 등이 아닌 경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다.

2. 다음 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 **영문증명서 발급이 제한**될 수 있습니다.
   ① **본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우**
   ② 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
   ③ 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
   ④ 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다)하여 등록부가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]
   ⑤ 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
   ⑥ **외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우**
   ⑦ 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

3. **주민등록번호 공개신청여부란**은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개신청 여부와 그 사유를 선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다.

   ① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 청구하는 경우
   ② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

**※「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람이 본인의 변경된 주민등록번호를 특정인에게 공개하지 않도록 신청한 경우에는 위 공개신청사유 제①,②호에 해당하는 경우에도 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개가 제한됩니다.**

4. 여권정보 활용에 관한 동의를 받아 여권상 로마자성명을 표기하는 경우, 여권상 로마자성명이 한글성명의 발음과 다른 경우에도 여권상 로마자성명으로 표기됩니다.

5. 등록부에 출생장소 기록은 있으나 국내인지 외국인지 명확하지 않은 경우, 미상이나 불상 등으로 기록된 경우, 그 밖에 출생장소를 특정하기 어려운 경우에는 출생장소가 "(Unspecified)"로 현출됩니다.
   [예시] 제주도에서 일본국 대판항으로 향해 중 → (Unspecified)
   [예시] 미상 → (Unspecified)

6. 배우자의 사망일을 연월일로 명확하게 특정하기 어려운 경우에는 사망일이 "(Unspecified)"로 현출됩니다.
   [예시] 2012년 05월 일 미상 → (Unspecified)
   [예시] 2013년 10월 20일부터 23일 사이 → (Unspecified)
   [예시] 2014년 11월 11일 추정 → (Unspecified)
   [예시] 2015년 12월 15일 10시 경 → (Unspecified)

※ 법 제117조: 제14조제1항·제2항·제7항, 제14조의2, 제14조의3을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 등록부등의 기록사항을 열람하거나 증명서를 교부받은 사람, 제42조를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항에 관한 증명서를 교부받은 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

**※수수료 면제**(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항)

① 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
② 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호의 수급자가 청구하는 경우
③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑤ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑧ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑨ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
⑩ 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
⑪ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우
⑫ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우

사례 02

## (제2조제1항) 2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대한 등록사항별 증명서의 교부청구

### 2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대하여 가족관계등록사항별 증명서를 발급받을 수 있는지?

답 발급받을 수 없다.

해설

1. 2008. 1. 1. 전에 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고로 제적된 사람들에 대하여는 가족관계등록부를 작성하지 아니하므로 등록사항별 증명서를 발급받을 수는 없고, 2008. 1. 1. 전의 가족관계의 발생 및 변동에 관한 사항은 제적 등·초본을 발급 받아 확인할 수 있다.

2. 법률
   부칙 〈제8435호, 2007.5.17〉
   제3조(등록부의 작성 등) ① 이 법 제9조에 따른 등록부는 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부를 대상으로, 이 법 시행 당시 기록된 사항을 기준으로 하여 그 호적전산자료를 개인별로 구분·작성하는 방법에 따른다.
   ② 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부는 이 법 시행과 동시에 제적된다.

3. 가족관계등록부 작성을 위한 가족관계기록사항의 이기지침(예규 제259호)
   제4조(사망 등에 의한 제적의 경우) 제적의 원인이 2008. 1. 1. 전에 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고(이하 "사망 등"이라 한다)에 의한 것일 경우, 이러한 사람들에 대하여는 가족관계등록부를 작성하지 아니하므로 이기하지 않는다.

사례 03

## (제2조제1항) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**신청인이 자신과 형제자매의 관계에 있음을 이유로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 성명과 등록기준지 등을 기재하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우, 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?**

답 교부할 수 없다. 다만, 형제자매가 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다.

### 해설

1. 법률

   제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

   1. ~ 4. 생략

2. 헌법재판소는 2016년 6월 30일 재판관 6:3의 의견으로 '가족관계의 등록 등에 관한 법률' 제14조제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 개인정보자기결정권을 침해하여 헌법에 위반된다고 선고하였으므로(헌재 2016. 6. 30. 선고 2015헌마924 결정), 동 법률조항의 '형제자매' 부분은 효력을 상실하게 되었다. 따라서 등록관서에서는 형제자매에게 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다(규칙 제19조제1항, 예규 제608호 제2조제1항 등 참조). 다만, 형제자매가 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

사례 04

## (제2조제1항) 미성년자가 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 미성년자가 직접 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 의사능력 있는 미성년자는 직접 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 신청인이 미성년자라면, 그 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단되는 경우에 한하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 이때 의사능력의 유무판단은 일괄적으로 연령에 따라서 정하여지는 것은 아니고 구체적으로 자기행위의 의미나 결과를 이해할 정도의 지능이 발달하였는지 여부를 기준으로 하여야 할 것이나(구 호적선례 제3-391호, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다58367 판결 등 참조), 특별한 사정이 없는 한 실무상 14세 이상[12]의 미성년자라면 의사능력을 갖춘 것으로 처리하여도 무방할 것이다.
2. 의사능력 있는 미성년자이면 직계혈족인 부모의 등록사항별 증명서도 직접 교부청구할 수 있고, 위임인이 될 수 있다. ☞ 사례 14, 19 참고

12) 참고로 주민등록표 등·초본 교부의 경우는 만 15세 이상으로 의사능력을 갖춘 자이어야 하며, 만 15세 미만인 경우 소명한 청구사유를 참작하여 출석한 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단한 경우에 한하여 교부, 미성년자가 타인에게 위임하여 신청하는 경우에도 그러하다고 기술하고 있음(2022 주민등록 사무편람, p161 참고)

사례 05

## (제2조제1항) 이혼한 사람이 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 부부가 이혼한 경우 일방이 타방의 등록사항별 증명서를 종전 배우자의 자격으로 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

**해설**

배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸되므로, 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 신청인에게 법률 제14조 제1항 본문에 따라 배우자의 자격으로 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조). ☞ 사례 86, 87 참고

사례 06

## (제2조제1항) 혼인취소판결이 확정된 배우자가 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**혼인취소판결이 확정된 배우자가 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우, 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?**

답 교부할 수 없다.

### 해설

1. 배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸되므로, 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 신청인에게 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

2. 법률 제14조제1항 본문에 규정된 '배우자'는 법률상 배우자만을 의미하는 것이고, 사실혼 배우자는 이에 해당하지 아니한다. 따라서 사실혼 배우자는 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

## 사례 07 (제2조제1항) 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 일방 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서를 배우자의 지위에서 발급받을 수 있는지?

**답** 배우자의 지위에서는 발급받을 수는 없고, 상속인의 지위(제2조제5항제5호)에서 발급받을 수 있다.

**해설**

혼인해소사유인 배우자의 사망으로 배우자의 지위는 상실하지만, 생존한 전 배우자는 상속권자의 지위에서 증명서의 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제2조제5항제5호). 배우자는 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고, 직계비속이 없는 경우에 피상속인의 직계존속과 공동상속인이 되며, 피상속인의 직계존비속이 없는 경우는 단독상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조). ☞ 사례 66 참고

사례 08

## (제2조제1항) 친권자 아닌 부 또는 모가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### '친권자 아닌 부(父) 또는 모(母)'가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 친권자인지 여부를 불문하고 직계혈족[13]의 관계에 있으면 본인등의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으므로(법률 제14조제1항 본문, 예규 제608호 제2조제1항 등 참조), 친권자 아닌 부 또는 모라고 하더라도 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 민법
제781조제6항에 따라 자녀의 성·본이 변경되었더라도 부자(직계혈족)관계는 변함이 없으므로, '친권자 아닌 부(父)'는 법률 제14조제1항 본문에 따라 성·본이 변경된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

13) 1. 부모, 친조부모, 외조부모 등 직계존속과 자녀, 친손자녀, 외손자녀 등 직계비속을 말하며 신청대상자의 직계혈족은 친권자인지 여부, 부계·모계 여부는 불문함
2. 입양에 의한 법정혈족도 포함되므로, 양부모 등 직계존속과 양자 등 직계비속도 이에 해당함
3. '시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아님을 유의하여야함

사례 09

## (제2조제1항) 친생부모가 친양자로 입양된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 친생자가 친양자 입양된 이후에 친생부모가 직계혈족의 지위에서 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

**해설**

친양자의 입양 전의 친족관계는 친양자 입양이 확정된 때에 종료하므로(민법 제908조의3 제2항), 친생부모는 친양자와 더 이상 직계혈족관계가 아니다. 따라서 친생부모는 법률 제14조제1항 본문에 따라 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

## 사례 10 (제2조제1항) 며느리가 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**며느리가 시아버지의 위임 없이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

'시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)의 교부를 청구할 수 없다[14].

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

14) 이와 관련하여 제적 등·초본을 청구하는 경우, 예컨대 시아버지가 호주인 제적부에 며느리가 그 구성원으로 기재된 경우에는 며느리 본인의 제적부에 해당하므로 며느리 본인, 배우자, 직계혈족은 본인등의 지위에서 청구목적에 따라 제적 등·초본을 발급받을 수 있으므로 이를 구별할 필요가 있음

## 사례 11 (제2조제1항) 재혼한 배우자가 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**전혼 중의 자녀가 있는 사람과 재혼한 배우자(계부 또는 계모)가 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

'시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

사례 12

## (제2조제2항) 본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서를 작성해야 하는지

**본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 반드시 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11호 서식 또는 별지 제11-1호 서식)를 작성 · 제출해야 하는지?**

답

본인이 본인의 등록사항별 증명서 발급을 신청하는 경우에는 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11호)를 작성하지 않아도 되지만 영문증명서를 신청하는 경우에는 반드시 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11-1호)를 작성·제출하여야 한다.

### 해설

1. 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 청구하는 경우에는 신청서를 작성하지 않을 수 있고, 대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 이 조에서는 "본인등"이라 한다)의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증 · 운전면허증 · 여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

3. 참고로 '본인이 청구하는 경우'라 함은 본인이 신청인 겸 신청대상자로서 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우를 의미하는 것이지, 본인이 다른 신청대상자(직계혈족, 배우자)의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우를 의미하는 것이 아님에 유의하여야 한다.

사례 13

## (제2조제2항) 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 기재해야 하는지

### 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 반드시 기재해야 하는지?

답 반드시 기재해야 한다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

3. 본인, 배우자, 직계혈족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유는 기재하여야 하나, 그 청구사유에 대한 소명자료는 첨부할 필요가 없다(예규 제608호 제5조제3항 참조).

사례 14

## (제2조제3항) 본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위

### 본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위는 무엇인지?

**답** 대리인은 위임인이 교부를 청구할 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 중 '위임장에 기재된 범위 내'에서 교부를 청구할 수 있다. 예를 들어 '갑'(위임인)이 본인의 아버지에 대한 기본증명서(일반)의 교부청구를 자신의 친구 '을'(수임인)에게 위임(위임장에 해당 내용을 기재)하였다면 을은 갑의 대리인으로서 위임받은 갑의 아버지의 기본증명서(일반)만 교부를 청구할 수 있다.

**해설**

1. 대리인(수임인)이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위에 관하여 가족관계등록법규상 제한이 없으므로, 대리인은 위임인이 교부를 청구할 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 중 '위임장에 기재된 범위 내'에서 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

   〈참고〉 선례 제200909-1호

   가. 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식의 위임장은 수권사항을 "가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조에 따라 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서 제출 및 수령 등에 관한 일체의 행위'로 기재하고 있는바, 대리인이 위와 같은 위임장을 제출한 경우 대리인은 위임인인 본인등이 위임 없이 직접 교부청구할 경우에 발급받을 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 전부에 대하여 교부청구 및 수령이 가능하다는 취지로 이해되고,…

나. 위와 같은 위임장을 제출한 경우 대리인이 위임의 본지에 따라 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령을 함으로써 위임이 종료된다고 할 것인바, 위임인인 본인등이 위임 없이 직접 교부청구할 경우에 발급받을 수 있는 범위의 등록사항별 증명서의 범위 내에서 대리인이 시간적·장소적으로 접착하여 당해 현장에서 연속하여 교부청구하는 경우라면 여전히 위임의 효력이 미친다고 할 것이므로 특정 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령이 이루어졌다고 하여 그것으로 곧 위임이 종료된다고 할 수 없고, 대리인은 특정 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령 후에 시간적·장소적으로 접착하여 당해 현장에서 연속하여 증명서교부신청서의 별지에 신청대상자를 추가로 기재하는 방법으로 위의 범위 내의 다른 등록사항별 증명서에 대하여도 교부청구 및 수령이 가능하다고 할 것이다.

2. 대리인의 자격에 관하여 가족관계등록법규상 제한은 없어 외국인, 민법상 의사능력 있는 미성년자도 대리인이 될 수 있다.

3. 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서나 제적등본이 필요한 경우에도 본인의 배우자나 직계혈족의 위임을 받아야 한다(선례 제200805-4호 참조).

사례 15

## (제2조제3항) 위임장 사본을 제출할 수 있는지

### 본인등의 대리인이 청구하는 경우, 위임장 사본을 제출할 수 있는지?

답 대리인은 반드시 위임장 '원본'을 제출하여야 한다. 다만, 변호사는 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

**해설**

1. 소송대리를 하는 변호사라고 하더라도 별도의 위임장 원본(등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능함) 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

## 사례 16 (제2조제3항) 대리인인 법무사 또는 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지

**법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받았으나, 법무사 또는 변호사 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 법무사 또는 변호사 외에 사무원 개인이 별도로 수임받은 위임장을 제출해야 하는지?**

**답** 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

### 해설

법무사 또는 변호사 사무원은 법무사 또는 변호사의 피용자로서 교부청구하는 것이므로, 법무사 또는 변호사가 수임인으로 기재되어 있는 위임장만으로 충분하다. 따라서 법무사 또는 변호사 사무원 개인이 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다. 이때 신청인의 신분확인은 '법무사 또는 변호사 사무원증 및 그 사무원의 신분증명서'로 할 수 있다. ☞ 사례 101 참고

## 사례 17 (제2조제3항) 대리인인 법무사 또는 변호사가 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 위임인의 신분증명서를 첨부하지 않아도 되는지

### 법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받아 위임장을 제출하는 경우에는 위임인의 신분증명서 사본을 첨부하지 않아도 되는지?

**답** 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

**해설**

1. 변호사 또는 법무사라고 하더라도 별도의 위임장 원본(변호사의 경우 등록사항별 증명서 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능함) 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

사례 18

## (제2조제3항) 위임장의 유효기간

### 본인등이 등록사항별 증명서의 교부청구를 대리인에게 위임한 경우, 그 위임장의 유효기간은?

답 가족관계등록법규상 위임장의 유효기간에 관한 별도의 규정은 존재하지 않는다.

해설

1. 현행 가족관계등록법규상 위임장의 유효기간에 관한 명시적인 규정은 없다. 다만, 실무상 6개월 도과 여부를 기준으로 위임 여부의 유효성을 판단하는 경향이 있는데, 위임인이 위임을 한 날로부터 6개월이 도과한 경우에는 위임인에게 위임 여부를 확인해 보는 것이 적정한 업무처리로 보인다.

2. 예규 제608호 제2조제3항에서는 "본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다."고 규정하고 있으므로, 위임장은 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제12호 서식을 사용하여야 함이 원칙이다. 그 위임장의 구체적인 형태에 관하여는 다음 페이지 참조.

3. 참고로 가족관계등록 관련 법규나 예규에 명시적인 근거가 있는 것은 아니나, 본인등이 대리인에게 재위임 권한을 부여하는 취지가 위임장에 명확하게 기재되어 있음을 전제로 재위임도 가능하다고 할 것이다. 다만, 이때에는 본인등의 위임장과 신분증명서 사본 이외에 대리인의 재위임장과 신분증명서 사본을 반드시 함께 제출하여야 한다.

■ 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호)

**[별지 제12호 서식]**

| 접수공무원의 수임인 신분확인 ㉮ |
|---|

## 위 임 장

위임받은 사람

성 명:
주민등록번호:
주 소:

위임인 _____는(은) 아래행위에 관한 권한을 위 _____에게 위임합니다.

- 아 래 -

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제14조 및「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제19조에 따라 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서 제출 및 수령 등에 관한 일체의 행위

20 년 월 일

위임인 성 명: 서명 또는 ㉮
주민등록번호:
주 소:
전 화 번 호:

○ 첨부서류
1. 위임인의 신분증명서 사본 1부.

**※ 유의사항**
1. 타인의 서명 또는 인장의 도용 등으로 허위의 위임장을 작성하여 증명서의 신청 또는 수령한 경우에는「형법」제231조 또는 제237조의2에 따라 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처해집니다.
2. '접수공무원의 수임인 신분확인란'은 접수공무원이 수임인인 출석자의 신분증을 통하여 수임인의 인적사항을 확인한 후 접수공무원이 날인을 하여야 합니다.

사례 19

## (제2조제3항) 미성년자도 위임인이 될 수 있는지

### 미성년자가 제3자에게 위임하여 등록사항별 증명서를 발급받을 수 있는지?

답 의사능력있는 미성년자는 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임하여 발급받을 수 있다.

**해설**

의사능력 있는 미성년자이면 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있는 사람이므로, 그 미성년자는 위임인이 될 수 있다. ☞ 사례 4 참고

사례 20

## (제2조제3항) 신청서에 첨부할 신분증명서의 종류

### 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 첨부하여야 할 '신분증명서'의 종류는?

**답** 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다.

**해설**

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서[15](주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

2. 비록 가족관계등록신고사건 접수 시 신분확인을 위한 신분증명서 관련 내용이기는 하나, 아래의 선례를 참조할 수 있다.
   〈참조〉 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인 확인을 위한 신분증명서로 국가 및 지방자치단체가 발급하는 신분증명서만 가능한지, 국가유공자증도 포함되는지 여부(선례 제201601-1호)

15) 종전에는 공무원증도 신분증명서의 예시에 포함되어있었으나 주민등록번호가 삭제된 공무원증으로는 신분 확인이 어려워 2018. 4. 30. 예규 개정(제517호)으로 신분증명서에서 공무원증이 삭제되었음

1. 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인의 신분확인을 하기 위해 제출하는 신분증명서로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 및 동 규칙, 동 예규상 인정된 것은 여기에 열거된 종류로 엄격히 한정하는 것이 아니라 하나의 예시에 불과한 것으로 기타의 신분증명서도 인정될 수 있는 것이다.
2. 가족관계등록신고는 국민의 신분관계의 발생 및 변동사항에 관한 등록을 예정한 것으로서 그 의미의 중대성을 고려해야 한다는 점, 현재 인정된 신분증명서는 모두 국가(내지 국가기관) 및 지방자치단체가 관련 법규에 따라 엄격한 절차를 거쳐 발급한 것으로서 당사자의 사진이 부착되어 있고 그 성명과 주민등록번호(또는 이를 갈음할 외국인등록번호 또는 국내거소신고번호 등)가 기재되어 있어 동일인 증명기능을 하고 있다는 점에 비추어 동 예규에서 인정될 수 있는 기타의 신분증명서 역시 국가(내지 국가기관) 및 지방자치단체가 발급한 것으로서 당사자의 사진이 부착되어 있고 성명과 주민등록번호가 기재되어 있어야 한다.
3. 국가유공자증은 국가보훈처장이 국가유공자임을 증명하기 위하여 발급하는 증명서로서, 첫째, 성명과 주민등록번호와 같은 인적사항이 기재되어 있고 당사자의 동일성을 확인할 수 있도록 사진이 부착되어 있어 동일인 증명기능을 하고 있다는 점, 둘째, 국가유공자증의 신청과 교부에 있어서 신청인은 가족관계기록사항에 관한 증명서를 신청서에 첨부하여야 하고 담당공무원이 가족관계기록사항에 관한 증명서 및 주민등록표 등본을 통해 당사자의 신분사항 및 인적 동일성을 확인하는 등 엄격한 절차를 거쳐 발급한다는 점, 셋째, 국가유공자증이 공직선거법상 선거권 행사에 있어서 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서의 하나로 인정되고 있고, 국민건강보험법상 요양급여를 받기위해 제출하는 건강보험증을 대체하는 신분증명서의 하나로 인정되고 있는 등 이미 동일인임을 증명하는 신분관계확인수단으로서 이용되고 있다는 점 등에 비추어 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인 신분확인을 하기 위해 제출하는 신분증명서의 하나에 해당한다.

## 사례 21 (제2조제3항) 본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분증사본 대신 본인서명사실확인서 등을 첨부할 수 있는지

**본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 제출하여야 할 '신분증명서 사본' 대신 '인감증명서 또는 본인서명사실확인서, 전자본인서명확인서 발급증'을 첨부하여 교부청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

2. 종래 대리인이 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우 위임장에 '신분증명서 사본'이 아닌 '인감증명서'를 첨부하여 제출하는 것이 가능하였으나, 2009. 12. 31. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙(대법원규칙 제2263호, 시행 2010. 1. 1.) 제19조제1항이 "…대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족…의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 인감증명서 또는 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다."에서 "…대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족…의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다."로 개정되어 인감증명서 제출을 요구하지 않음[16]에 따라 현행 가족관계등록 관련 법규나 예규에 대리인이 위임장에 인감증명서를 첨부할 수 있는 법적 근거는 더 이상 존재하지 않는다.

3. 실무상 위임장에 '신분증명서 사본'이 아닌 '본인서명사실확인서'를 첨부하여 제출하는 경우가 있으나, 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제13조를 보면, 관계 법령에 규정된 각종 절차에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 하고 있음을 알 수 있다. 따라서 엄밀히 말하자면 우리 가족관계등록 관련 법규나 예규에 인감증명서를 제출하도록 규정하고 있지 않는 이상, 인감증명서나 본인서명사실확인서를 이용할 수 있는 법적 근거는 없다고 할 것이다. 한편, 예규 제506호는 가족관계등록에 관한 신고를 할 경우에 본인서명사실확인서 이용 절차 등에 관하여 규정한 것이고, 같은 예규 제1조에 의하면 가족관계등록신고서나 첨부서면을 '신고서등'이라고 한 것이기 때문에 '등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서'는 포함되지 않음에 유의하여야 한다.

〈참고〉 본인서명사실 확인 등에 관한 법률

제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.

② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다.

1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우
2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우

16) 2009. 12. 31. 가족관계등록예규 제316호(시행 2010. 1. 1.) 제2조제3항도 이러한 규칙과 동일하게 '인감증명서'를 삭제하는 것으로 개정되었음

사례 22

## (제2조제4항) 신청서에 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하는 대신 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 본인등과 그 대리인은 신청대상자인 본인등의 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

사례 23

## (제2조제4항) 등록사항별 증명서에 주민등록번호가 공란인 경우 신청서의 기재

**등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우, 주민등록증에 기재된 주민등록번호와 성명으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

1. 등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우 가족관계등록부에 주민등록번호의 기록이 없는 것이므로, 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 등록사항별 증명서의 교부청구가 가능하다.

2. 한편, 위 사안에서 신청인 겸 신청대상자 본인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 등록관서에서는 본인의 등록기준지나 본인의 부모, 배우자 또는 자녀의 성명 등 추가정보를 확인하는 등의 방법으로 '주민등록증 등 신분증명서에 기재된 사람'과 '가족관계등록부상 사건본인'이 동일한 사람인지를 확인하는 절차도 반드시 거쳐야 함에 유의해야 한다.

## 사례 24 (제2조제5항제1호) 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 근거법령과 사유의 요건

### 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제1호에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구 시 '근거법령'과 '사유'의 요건은?

**답** '근거법령'은 당해 직무집행의 근거가 되는 조항을 구체적으로 적시하여야 하고, '사유'의 기재는 구체적인 사실관계를 명확하게 적시하되 등록사항별 증명서가 필요한 이유 또한 구체적으로 적시하여야 한다.

### 해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때

2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의한 등록사항별 증명서 교부청구의 요건(선례 제201311-2호)
   가. 국가나 지방자치단체가 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 따라 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 경우, 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서를 제출하여야 할 것인바, 신청기관의 '공문'은 반드시 증명서 발급을 청구하는 관계공무원 소속의 기관장의 명의의 공문이어야 하고, '근거법령'은 당해 직무집행의 근거가 되는 조항을 구체적으로 적시하여야 하고, '사유'의 기재는 구체적인 사실관계를 명확하게 적시하되 등록사항별 증명서가 필요한 이유 또한 구체적으로 적시하여야 한다.

나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호의 '다른 법령'이 가족관계등록 전산정보자료 또는 본인 등에 관한 등록사항별 증명서'라는 사실과 이용목적, 이용주체, 이용방식 등을 규정할 것을 요하는 것과는 달리, 국가나 지방자차단체가 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의해 등록사항별 증명서를 교부청구 하는 경우 신청기관의 공문에 기재할 '근거법령'은 당해 공무집행의 근거가 되는 내용을 규정하고 있으면 충분하다.

3. 근거법령의 실무사례

(1) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률

제82조의6(관계 기관 등에 대한 협조 요청) ② 국가보훈처장은 국가유공자 등의 등록·보상 등, 현충시설의 건립·관리, 그 밖에 이 법 시행에 필요하면 관계 행정기관, 법인·단체 또는 현충시설의 소유자 등에게 필요한 협조를 요청할 수 있다.

(2) 지방세기본법

제130조(과세자료의 수집에 관한 협조 요청) ① 행정안전부장관은 지방세통합정보통신망 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제128조에 따른 과세자료 외에 과세자료로 활용할 가치가 있다고 인정되는 자료가 있으면 그 자료를 보유하고 있는 과세자료제출기관의 장에게 그 자료의 수집에 협조해 줄 것을 요청할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 제128조에 따른 과세자료 외에 과세자료로 활용할 가치가 있다고 인정되는 자료가 있으면 그 자료를 보유하고 있는 과세자료제출기관의 장에게 그 자료의 수집에 협조해 줄 것을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 요청을 받은 해당 과세자료제출기관의 장은 정당한 사유가 없으면 협조하여야 한다.

(3) 형사소송법

제199조(수사와 필요한 조사) ② 수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

(4) 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법

제23조(피해진상조사 방법 등) ① 위원회는 피해진상조사 및 위로금등의 지급심사를 위하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 신청인·증인 및 참고인 등에 대한 진술서 제출요구, 출석요구, 증언 또는 진술청취
2. 관계인, 관계 기관·시설·단체 등에 대한 관련 자료 또는 물건의 제출 요구
3. 대일항쟁기 강제동원 피해가 발생한 장소 등에 대한 실지조사
4. 사망자의 유족이 아닌 자로서 피해자의 유해를 보관하거나 유해의 소재를 알고 있는 자 또는 단체 등에 대한 관련 자료 및 유해의 제출 요구
5. 행정기관이나 그 밖의 관계 기관에 필요한 협조 요청
6. 감정인의 지정 및 감정의뢰

② 위원회는 필요하다고 인정하는 때에는 위원 또는 소속 직원에게 제1항 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항제2호부터 제5호까지의 규정에 따라 관련 자료나 물건 또는 유해의 제출, 필요한 협조를 요구받은 관계 기관 등의 장은 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하고, 관련 자료의 발굴 및 열람, 실지조사를 위하여 필요한 편의를 제공하여야 한다.

(5) 의료급여법

제32조의2(자료의 제공) ① 시장·군수·구청장, 급여비용심사기관 및 급여비용지급기관은 국가, 지방자치단체, 의료급여기관 또는 그 밖의 공공단체 등에 대하여 의료급여사업을 위하여 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 요청받은 자는 성실히 자료를 제공하여야 한다.

② 급여비용심사기관은 의료급여기관에 대하여 급여비용의 심사·조정, 의료급여의 적정성 평가 및 급여 대상 여부의 확인을 위하여 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제공을 요청받은 의료급여기관은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 국가, 지방자치단체, 의료급여기관 또는 그 밖의 공공단체 등이 시장·군수·구청장, 급여비용심사기관 및 급여비용지급기관에 제공하는 자료에 대하여는 사용료와 수수료 등을 면제한다.

4. 법률 제14조제1항제1호, 규칙 제19조제3항제1호, 예규 제608호 제2조제5항제1호에 의하면, '국가'나 '지방자치단체'만이 신청주체로 규정되어 있으므로, 실무상 '공용발급'이라는 용어는 이러한 신청주체에 한정하여 사용되고 있다.

## 사례 25 (제2조제5항제1호) 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지

### 공용발급된 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지?

**답** 송부할 수 없다.

**해설**

1. 현행 가족관계의 등록 등에 관한 법률, 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 및 가족관계등록예규상 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는 관련 근거는 없으므로, 시(구)·읍·면·동 사무소는 가족관계등록정보시스템을 통하여 출력된 해당 등록사항별 증명서 원본을 있는 그대로 방문에 의한 '교부' 또는 우편에 의한 '송부'만 할 수 있다(같은 법 제14조제1항 내지 제3항, 같은 예규 제608호 제7조제5항 등).

2. 공공기관이 전자정부법에 따른 전자문서를 이용한 공문으로 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우, 시(구)·읍·면·동의 장은 그 공공기관에게 '등록사항별 증명서를 전자적 형태로 변환(스캔)'하거나 '등록사항별 증명서의 내용을 기재'하여 전자정부법에 따른 전자문서로 회신이 가능한지 여부(선례 제201701-1호)
공공기관(국가, 지방자치단체도 동일함)이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문에 의하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서 작성 및 신분증 제출을 생략하거나 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재할 수 있는 특례만 존재할 뿐, 그 밖의 교부 관련 절차상 특례는 존재하지 않는다. 따라서 사안의 경우 시(구)·읍·면·동의 장은 그 공공기관에게 가족관계등록정보시스템을 통하여 출력된 등록사항별 증명서 원본을 있는 그대로 교부할 수 있을 뿐, 그 등록사항별 증명서를 전자적 형태로 변환(스캔)하거나 그 등록사항별 증명서의 내용을 기재하여 전자정부법에 따른 전자문서로 회신할 수 없다고 할 것이다.

사례 26

## (제2조제5항제1호) 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구

**국회의원이 개인 명의로 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제2조 및 제5조에 따라 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

국회의원이 「국회에서의 증언감정 등에 관한 법률」 제2조, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호를 근거로 국정조사 안건발의 및 국회의결을 통한 감사원 청구를 위하여 가족관계등록관서로 신청대상자의 가족관계증명서(이하 '증명서'라고 함) 제출을 요구한 경우, 가족관계등록관서에서 신청대상자의 증명서를 발급할 수 있는지(선례 제201203-1호)

국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 증명서를 문서로 신청하는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의하여 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고, 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서(전자문서를 이용할 경우 신분증명서 제출 면제)를 첨부하여야 하는바, 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」 제2조 및 제5조에 의하면 서류제출의 요구는 안건심의 또는 국정감사나 국정조사와 관련하여 본회의의 경우에는 의장이, 위원회의 경우는 위원장이 해당자나 기관의 장에게 요구서를 발부할 수 있도록 규정하고 있으므로, 안건심의가 아닌 안건발의를 위하여 본회의 의장 또는 위원회 위원장 명의가 아닌 국회의원 명의로 증명서발급을 요구하는 경우 가족관계등록관서는 신청대상자의 가족관계증명서를 발급할 수 없다.

## 사례 27 (제2조제5항제2호) 일본국 재판소의 명령 등을 소명자료로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**일본국 재판소의 명령 등(보정명령, 사실조회서, 문서송부촉탁서 등)을 소명자료로 하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 등록관서에서 해당 등록사항별 증명서를 교부할 수 있는지?**

답 교부할 수 없다.

### 해설

일본국에 있는 일본인이 재일교포에 대한 채권회수를 위하여 일본국 재판소에 사해행위 취소의 소를 제기하고 채무자와 수익자 사이의 관계를 입증하기 위한 소송상의 필요에 의하여 일본국 재판소의 명령 등(보정명령, 사실조회서, 문서송부촉탁서 등)을 소명자료로 하여 등록사항별 증명서(제적등본 포함, 이하 같음)를 발급받을 수 있는지 여부(선례 제200907-8호)

가. (생 략)

나. 한편, 법령의 장소적 적용범위에 관하여 국제법 질서상 일반적으로 승인된 속지주의의 법리에 따라 한 국가의 법령은 그 영역 내의 모든 사람에게 적용될 뿐이고 다른 국가의 영역까지 적용되거나 집행될 수 없다는 점, 각국의 재판권은 영토고권에 따라 자국에만 미칠 뿐이고 그 국가의 주권이 미치지 아니하는 외국에 대하여까지 미치는 것은 아니므로 각국의 법원은 외국과의 사법공조협정 등이 없는 한 자국의 영토 밖에서는 어떠한 형태의 직무행위도 할 수 없고 각국 법원의 명령 등 역시 그 국가 내에서만 효력을 가질 뿐 외국에도 당연히 그 효력이 미치는 것은 아니라는 점 등에 비추어 등록사항별 증명서 발급의 정당한 청구사유로서 "소송절차에서 필요한 경우"라 함은 대한민국의 영토고권에 따라 국가의 배타적 지배력이 미치는 대한민국의 영토 내에서 진행되는 소송절차에서 필요한 경우만을 의미한다고 할 것이다. 따라서 사안의 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 등이 규정한 등록사항별 증명서 발급의 정당한 청구사유에 해당한다고 볼 수 없으므로 동 법률 등이 정한 절차와 방법에 따라 증명서를 발급받을 수는 없다.

## 사례 28 (제2조제5항제2호) 당사자가 작성한 등기신청서나 지방변호사회 명의의 사실조회서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지

**1. 부동산등기법에 따른 등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요한 경우로 등기관의 보정명령 등이 없이 단순히 당사자의 주장만 있거나 '등기신청서'만을 첨부한 경우도 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하는지?**

**2. 등록사항별 증명서의 발급을 요구하는 '지방변호사회 명의의 사실조회서'가 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하는지?**

**답** 해당하지 않는다.

### 해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때

2. 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료'라 함은 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등을 의미하므로, 당사자가 부동산등기법에 따른 등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요한 경우는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다. 다만, 이 경우는 일정한 소명자료가 첨부됨을 전제로 예규 제608호 제2조제5항제5호에 해당할 수 있다(같은 예규 별지 제1호 참조).

3. 등록사항별 증명서 발급을 요구하는 ‘지방변호사회 명의의 사실조회서’는 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차상 법원 명의의 서면이 아니므로, 예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하지 않는다.

## 사례 29 (제2조제5항제2호) 보정명령서에 대상자의 성명만 기재되어 있는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**보정명령서에 피고의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용과 함께 피고 성명만 기재되어 있고, 등록기준지나 주민등록번호가 기재되어 있지 않은 경우 등록사항별 증명서 교부가 가능한지?**

**답** 교부가 불가능하다.

### 해설

1. 신청대상자의 성명과 등록기준지(또는 성명과 주민등록번호)가 등록사항별 증명서 검색의 최소단위이므로, 이러한 내용 중 신청대상자의 성명만 기재된 경우에는 검색이 불가능하다. 따라서 이러한 경우에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 없다.

2. 보정명령서에 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다(선례 제200811-1호 참조). 한편, 단순한 주소보정명령서는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 소명자료가 될 수 없다.

## 사례 30 (제2조제5항제2호) 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용

### 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용은 무엇인지?

**답** 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에는 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다.

**해설**

보정명령서에 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다(선례 제200811-1호 참조). 한편, 단순한 주소보정명령서는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 소명자료가 될 수 없다.

## 사례 31 (제2조제5항제2호) 보정권고서도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지

**신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 기재된 법원의 보정권고서(재판장의 명의가 아닌 참여관 명의)도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지?**

**답** 포함된다.

### 해설

1. 법원의 보정권고서는 규칙 제19조제3항제2호에서 명시적으로 규정된 소명자료는 아니나, 해당 조항은 예시적 규정이고 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 '등'이라고 표현하고 있으므로 실무상 법원의 보정권고서도 이를 소명하는 자료에 포함되는 것으로 보고 있다.

2. 민사소송규칙
   제5조(소송서류의 접수와 보정권고) ③ 법원사무관등은 접수된 소송서류의 보완을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고할 수 있다.

## 사례 32 (제2조제5항제2호) 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**사실혼관계존재확인의 재판이 확정되어 그 소를 제기한 사람이 사망한 상대방의 등록사항별 증명서를 교부받을 수 있는지?**

답 교부받을 수 없다.

### 해설

1. 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 소를 제기한 사람은 단독으로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제72조에 따라 혼인신고를 할 수 있다. 그러나 이때의 혼인신고는 창설적 신고이므로, 당사자 일방이 사망하였다면 위 조항에 따른 혼인신고는 수리될 수 없다(대법원 1991. 8. 13. 자 91스6 결정 참조).
2. 따라서 위 사안과 관련하여 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 근거는 없다.
3. 또한 법률 제14조제1항 본문에 규정된 '배우자'는 법률상 배우자만을 의미하는 것이고, 사실혼 배우자는 이에 해당하지 아니한다. 따라서 사실혼 배우자는 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 33

## (제2조제5항제2호) 채무자가 사망한 경우 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 아래의 일정한 소명자료를 첨부하여 교부를 청구할 수 있다.

### 해설

1. 예규 제608호
   별지 제1호
   Ⅱ. 2. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서를 신청하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서(신청대상자의 사망사실 등을 발급관서에서 전산으로 확인할 수 있는 경우에 제출을 면제할 수 있다)

2. 민사집행법
   제56조(그 밖의 집행권원) 강제집행은 다음 가운데 어느 하나에 기초하여서도 실시할 수 있다.
   1. 항고로만 불복할 수 있는 재판
   2. 가집행의 선고가 내려진 재판
   3. 확정된 지급명령
   4. 공증인이 일정한 금액의 지급이나 대체물 또는 유가증권의 일정한 수량의 급여를 목적으로 하는 청구에 관하여 작성한 공정증서로서 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적혀 있는 것
   5. 소송상 화해, 청구의 인락(認諾) 등 그 밖에 확정판결과 같은 효력을 가지는 것

## 사례 34 (제2조제5항제2호) 등기관의 보정명령서가 아닌 등기관의 보정통지 등을 출력하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

**등기관의 보정명령서가 아니라 인터넷등기소를 통하여 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 등기관의 보정통지를 받은 경우 그 통지받은 내용을 출력한 서면 등을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다.

### 해설

1. 인터넷등기소를 통하여 전자신청을 한 경우, 현행 등기예규 제1725호에 따라 '등기관의 보정명령'이 아닌 '등기관의 보정통지'에 의하도록 하고 있으므로, 이러한 '등기관의 보정통지를 출력한 서면'은 등기관의 보정명령서에 준하여 처리하여도 무방할 것으로 사료된다. 다만, 등기관의 보정통지를 출력한 서면은 신청인의 인적사항 등을 구체적으로 알 수 없으므로 해당 사건의 접수증도 같이 출력하여 소명자료[17]로 첨부하여야 할 것이다.

2. 등기관의 보정명령서는 통상 신청인(등기권리자, 등기의무자)의 인적사항, 접수번호, 보정사항, 보정명령연월일, 등기관의 성명과 직인으로 구성되어 있으나, 등기관의 보정통지를 출력한 서면은 '보정사유 확인'이라는 제목 하에 접수일자, 접수번호, 보정일자, 보정사유, 관할등기소 담당계가 표시되어 있다.

3. 부동산등기신청사건 처리지침(등기예규 제1515호)
   3. 조사 · 교합업무
   라. 보정사무의 처리

17) 접수증 외에도 해당 부동산등기사항증명서를 소명자료로 첨부할 수 있음. 보정통지를 출력한 서면에 기재된 접수번호와 부동산등기사항증명서의 접수번호가 일치하고, 그 부동산 명의인과 신청대상자의 성명이 일치하는지 여부 등으로 보정통지의 유효여부를 확인할 수도 있을 것임

(1) 등기관은 흠결사항에 대한 보정이 없으면 그 등기신청을 각하할 수밖에 없는 경우에만 그 사유를 등록한 후 보정명령을 할 수 있으며, 등기소장은 보정명령의 적정 여부에 관하여 철저히 감독을 하여야 한다.

(2) 등기관이 등기신청에 대하여 보정을 명하는 경우에는 보정할 사항을 구체적으로 적시하고 그 근거법령이나 예규, 보정기간 등을 제시하여 매건 조사 완료 후 즉시 구두 또는 전화나 모사전송의 방법에 의하여 등기신청인에게 통지하여야 한다.

(3) 보정은 반드시 등기관의 면전에서 하여야 하며 보정을 위하여 신청서 또는 그 부속서류를 신청인에게 반환할 수 없다.

(4) 보정된 사건은 처리가 지연되지 않도록 즉시 처리하여야 한다.

4. 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)

7. 조사, 교합업무 등

다. 보정사무

(1) 보정 통지의 방법

보정사항이 있는 경우 등기관은 보정사유를 등록한 후 전자우편, 구두, 전화 기타 모사 전송의 방법에 의하여 그 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.

(2) 보정의 방법

전자신청의 보정은 전산정보처리조직에 의하여 하여야 한다. 다만, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 첨부정보에 관하여 해당 행정기관의 시스템 장애, 행정정보공동이용망의 장애 등으로 이를 첨부할 수 없는 경우 또는 등기소의 전산정보처리조직의 장애 등으로 인하여 등기관이 이를 확인할 수 없어 보정을 명한 경우에는 그 정보를 담고 있는 서면(주민등록등본, 건축물대장등본 등)을 등기소에 직접 제출하거나, 신청인이 자격자대리인인 경우에는 그 서면을 전자적 이미지 정보로 변환하여 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 공인인증서정보를 덧붙여 등기소에 송신할 수 있다.

(3) 신청정보의 출력

신청인이 위 (2) 단서에 의하여 등기소에 직접 제출하는 방식으로 보정을 한 경우 등기관은 신청정보를 담고 있는 서면을 출력하여 그 출력물과 보정 서면을 편철한 후 신청서 기타 부속서류 편철장에 편철한다.

## 사례 35 (제2조제5항제2호) 사망한 채무자의 배우자를 피고로 소를 제기하여 당사자의 인적사항 등을 특정하라는 법원의 보정명령을 받은 경우

**소장에 피고의 성명을 "사망한 채무자의 배우자"로 기재하여 법원에 제출하고 법원으로부터 "피고의 성명 등 인적사항을 특정하라"는 취지의 보정명령을 받은 다음, 그 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다.

### 해설

1. '사해행위취소의소'를 제기하고자 하는 채권자가 채무자 또는 수익자의 제적등본이나 가족관계증명서(이하 '제적등본 등')를 발급받기 위한 절차(선례 제200804-3호)
   가. 채권자가 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 그 채무자의 제적등본 등을 발급받기 위해서는 "등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서"에 채무자의 성명과 등록기준지를 기재한 다음 채무자가 사망하였음을 소명하는 서면(예 : 채무자의 사망사실이 기재된 주민등록등·초본 또는 채무자에 대한 사망증명서)과 채권원인증서(확정된 이행판결문 등을 포함)를 첨부하여 이를 가족관계등록관서에 제출하여야 한다.
   나. 채권자가 사망한 채무자의 배우자를 피고로 '사해행위취소의소'를 제기하면서 그 소장에 피고의 성명을 "사망한 채무자의 배우자"로 기재하여 법원에 제출하고 법원으로부터 "피고의 성명 등 인적사항을 특정하라"는 취지의 보정명령을 받은 다음 이를 첨부한 발급신청서를 가족관계등록관서에 제출하여야 하며, 이 경우에 동사무소를 포함한 발급관서에 출석한 채권자는 그 신청서에 신청대상자인 채무자의 등록기준지 대신 주민등록번호를 기재하여도 무방하다(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제12조, 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조, 가족관계등록예규 제278호).
2. '법원의 보정명령서'가 아니라 원고의 주장사실이 기재된 '소장'은 소송절차에서 필요함을 소명하는 자료라고 볼 수 없다.
3. '소 제기를 위하여 필요한 경우'는 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우'라고 할 수 없다.

## 사례 36 (제2조제5항제2호) 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우

**등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우에도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 원칙적으로 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

다만, 보정기간이 경과한 경우에도 해당법원의 재판부에 확인하는 등 현재 관련 소송이 진행 중이며 해당 등록사항별증명서가 소송상 필요함을 확인할 수 있다면 발급을 하여도 무방할 것이다.

## 사례 37 (제2조제5항제2호) 소장접수증명서가 소송절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지

### 소송 중 당사자 일방이 사망한 경우, 소송수계신청을 위하여 소장접수증명서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

**답** 교부를 청구할 수 없다.

**해설**

1. 소장접수증명서는 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료'라고 할 수 없다.

2. 소장접수증명서는 '법원에 소장이 접수된 사실을 증명하는 서면'에 불과할 뿐이고, 소송수계신청이 필요한 경우라면 법원의 보정명령을 받은 후 그 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있을 것이다.[18)]

18) 종전 호적선례 제6-2호에는 "소장접수증명서"를 포함하고 있으나 이는 당시 호적예규 제704호와 관련한 것으로서 현행 가족관계등록예규 제608호와 규정내용이 다르고, 개인의 신상에 관한 민감한 정보를 담고 있는 가족관계등록정보는 높은 단계의 정보보호가 요청되는 관계로 증명서 교부청구가 엄격히 제한되어 있는 점 등을 고려하면, 관련 규정을 문언에 충실하게 운용하는 것이 타당하다고 할 것임

사례 38

## (제2조제5항제3호) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 다른 법령의 요건

### 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 '다른 법령'이란 무엇인지?

답 최소한 법률 자체에서 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 기본적인 사항을 규정하고 있어야 한다.

해설

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제3호에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 있어 '다른 법령'의 요건 (선례 제201311-1호)

가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주2](이하 '본인등'이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 하지만 ① 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서를 첨부하거나(이하 '공용발급'이라 함) ② 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 본인등의 등록사항별 증명서의 교부청구를 할 수 있다. 여기서 위 ②의 '다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우'라 함은 다른 법령에서 본인등이 아닌 자에게 본인등에 관한 증명서의 교부청구를 할 수 있도록 근거규정을 두거나 본인등이 아닌 자에게 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 의무를 부과하고 있는 경우를 말한다.

나. 이때 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 '다른 법령'에 의하여 본인등이 아닌 자에게 본인등의 위임 없이 본인등의 등록사항별 증명서가 교부됨으로써 본인등의 개인정보자기결정권이라는 헌법상 기본권이 제한되는 결과가 되므로 법률유보의 원칙상 위 다른 법령에는 이로 인하여 제한되는 국민의 기본권에 관한 본질적인 사항을 규정하고 있어야 할 것인바, 원칙적으로 해당 법률 자체에 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 사실과 이용목적, 이용주체, 이용방식 등을 규정하고 있어야 할 것이고(예컨대, 「공직선거법」 제218조의8 등 참조), 법률 이외의 법규명령{대통령령, 총리령, 부령, 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는 법규명령으로서 기능하는 행정규칙(법률보충규칙) 등}의 형식에 의한 경우에는 위임입법의 한계를 준수하여야 하므로 최소한 법률 자체에서 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 기본적인 사항을 규정하고 있어야 할 것이다.

다. 바로 이러한 취지에서 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호가 '다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우'로 규정함으로써 다른 법령에 직접 '본인등에 관한 증명서'가 명시되어 있을 것을 요구하고 있는 것인바, 만일 해당 법령이 위와 같은 요청을 갖추지 못한 경우에는 본인등에 관한 증명서 교부청구의 근거로 볼 수 없고 단지 개인정보를 포함하고 있지 아니한 일반적인 행정정보의 자료제공 규정에 불과하다고 할 것이다.

주1 : 가족관계등록선례 제201012-3호의 내용 중 위 선례와 배치되는 내용은 이를 일부 변경하고, 위 선례는 2013. 11. 1.부터 시행한다.

주2 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 39

## (제2조제5항제3호) 국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 국민연금법

제123조(자료의 요청 및 전산망의 이용) ② 공단은 국가기관, 지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인·단체의 장에게 가입자의 자격 관리, 연금보험료의 부과, 급여의 결정 및 지급 등 국민연금사업과 관련하여 필요한 자료로서 주민등록·가족관계등록·국세·지방세·토지·건물·건강보험·장애인등록 등 대통령령으로 정하는 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 국가기관, 지방자치단체, 기관·법인·단체의 장은 특별한 사유가 없으면 요청받은 자료를 제공하여야 한다.

④ 보건복지부장관 및 공단은 제1항 및 제2항에 따른 자료의 확인을 위하여 「사회복지사업법」 제6조의2제2항에 따른 정보시스템을 연계하여 사용할 수 있다.

⑤ 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 보건복지부장관 및 공단에 제공되는 자료에 대하여는 사용료, 수수료 등을 면제한다.

2. 국민연금법 시행령

제109조의3(자료의 요청) ③ 법 제123조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인·단체"란 별표 2의3 제1호에 따른 기관·법인·단체를 말한다.

④ 법 제123조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 2의3 제2호에 따른 자료를 말한다.

⑤ 법 제123조제1항 및 제2항에 따라 자료의 제공을 요청받은 기관·법인·단체는 제2항 및 제4항에 따른 자료가 디스켓, 자기테이프, 마이크로필름, 광디스크 등 전산기록장치 또는 전산프로그램을 이용하여 저장되어 있는 경우에는 해당 형태로 자료를 제공할 수 있다.

[별표2의3]

국민연금사업 관련 자료 제공 요청 기관 등(제109조의3제3항 및 제4항 관련)

2. 공단이 요청할 수 있는 자료

가. 「주민등록법」에 따른 주민등록 전산정보자료와 주민등록표 등본·초본

나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록 전산정보자료와 가족관계기록사항에 관한 증명서

다. ~ 코. (생 략)

사례 40

## (제2조제5항제3호) 국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 국민건강보험법

제96조(자료의 제공) ① 공단은 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험회사 및 보험료율 산출 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖의 공공단체 등에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 주민등록·가족관계등록·국세·지방세·토지·건물·출입국관리 등의 자료로서 대통령령으로 정하는 자료를 제공하도록 요청할 수 있다.

1. 가입자 및 피부양자의 자격 관리, 보험료의 부과·징수, 보험급여의 관리 등 건강보험 사업의 수행
2. 제14조제1항제11호에 따른 업무의 수행

⑥ 제1항 및 제2항에 따른 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험료율 산출 기관 그 밖의 공공기관 및 공공단체가 공단 또는 심사평가원에 제공하는 자료에 대하여는 사용료와 수수료 등을 면제한다.

2. 국민건강보험법 시행령

제69조의2(제공 요청 자료 등) ① 법 제96조제1항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 4의3 제1호에 따른 자료를 말한다.

② 법 제96조제2항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 4의3 제2호에 따른 자료를 말한다.

③ 법 제96조제1항 또는 제2항에 따라 자료의 제공을 요청받은 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험회사 및 보험료율 산출 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖의 공공단체 등은 제1항 또는 제2항의 자료가 디스켓, 자기테이프, 마이크로필름, 광디스크 등 전산기록장치 또는 전산프로그램을 이용하여 저장되어 있는 경우에는 해당 형태로 자료를 제공할 수 있다.

[별표4의3]

제공 요청 자료(제69조의2제1항 및 제2항 관련)

1. 법 제96조제1항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 다음 각 목의 자료를 말한다.
   가. 「주민등록법」에 따른 주민등록자료
   나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록 전산정보자료와 가족관계기록사항에 관한 증명서
   다. ~ 토. (생 략)

사례 41

## (제2조제5항제3호) 아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

2015. 3. 27.아동복지법(법률 제13259호, 시행 2015. 9. 28.) 제22조의2가 개정됨(2017. 10. 24. 제22조의2에서 제22조의3으로 조문 이동)에 따라 아동보호전문기관의 장은 아래 기관의 장에 한정하여 친양자입양관계증명서를 제외한 다른 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있게 되었다.

아동복지법

제22조의3(피해아동 등에 대한 신분조회 등 조치) ① 보장원의 장 및 아동보호전문기관의 장은 피해아동의 보호, 치료 등을 수행함에 있어서 피해아동, 그 보호자 또는 아동학대행위자에 대한 다음 각 호의 조치를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 협조 요청할 수 있으며, 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

1. 「출입국관리법」에 따른 외국인등록 사실증명의 열람 및 발급
2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 증명서의 발급
3. 「주민등록법」에 따른 주민등록표 등본·초본의 열람 및 발급
4. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 여부의 확인
5. 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증의 열람 및 발급

② 제1항에 따라 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 아동보호전문기관의 장에게 발급 등을 하는 서류에 대해서는 수수료를 면제한다.

사례 42

## (제2조제5항제4호) 친권자가 자녀의 법정대리인으로 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 친권자가 자녀의 법정대리인으로서 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 다만, 이 경우에는 별도의 위임장을 필요로 하지 않으나 미성년자의 법률행위(예: 상속절차 등)를 위해 필요하다는 청구사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

해설

1. 부부(A, B)가 이혼하여 친권자로 지정된 A가 미성년 자녀의 법정대리인으로서 B의 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우라면, 예규 제608호 제2조제1항이 아니라 제2조제5항제4호에 근거한 것이다. 다만, 이 경우에는 이혼한 배우자 일방의 개인정보의 침해가 우려가 있으므로, 등록관서에서는 특히 신청서상 기재된 청구사유를 소명하는 자료를 제출받아 엄격히 심사하여 등록사항별 증명서 발급 거부 여부를 결정하여야 한다(예규 제608호 제2조제6항, 제5조제3항 등 참조). 가령, 청구사유의 소명자료로 성본변경허가신청서 및 접수증명원, 자녀의 유학구비서류, 학교 가정통신문 등이 첨부된 경우, 필요한 때에는 추가로 해당 법원이나 학교 등에 유선상 확인하는 절차를 거칠 수도 있을 것이다.

2. 예규 제608호
제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 “본인등” 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.
② ~ ④ (생략)

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.

② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

제6조(청구목적의 부당성 판단 기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

사례 43

## (제2조제5항제4호) 민법상 법정대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 반드시 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지

**민법상 법정대리인이 본인등의 위임 없이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 반드시 그 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지?**

답 반드시 첨부해야 하는 것은 아니다.

### 해설

1. 예규 제608호 제2조제5항제4호에서는 민법상 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부하도록 규정하고 있으나, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 법정대리인임이 확인되는 경우(예: 친권자, 미성년후견인)라면 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

2. 참고로 예규 제608호 제2조제5항제4호에서는 민법상 법정대리인임을 소명하는 자료를 구체적으로 명시하고 있지 않으나, 그 소명자료의 예로서 미성년후견인이라면 '미성년후견인선임심판서 및 확정증명서', 성년후견인이라면 '후견 등기사항증명서' 또는 '성년후견인선임심판서 및 확정증명서', 대리권을 수여받은 한정후견인이라면 '후견 등기사항증명서' 또는 '한정후견인선임심판서 및 확정증명서' 등을 들 수 있다.

사례 44

## (제2조제5항제4호) 한정후견인이 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 한정후견인이라면 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 대리권을 수여받은 한정후견인만 교부를 청구할 수 있다.

**해설**

아래의 예규 제608호 제2조제5항제4호에 규정된 것처럼, 한정·특정후견인이라는 지위에 있다는 것만으로는 안 되고, 반드시 '대리권을 수여받은' 한정·특정후견인이어야 한다. 대리권의 수여 여부는 후견등기사항증명서 등을 통해서 확인할 수 있다.

예규 제608호
제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

## 사례 45 (제2조제5항제5호) 채권자가 사망하지 않은 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

### 채권자는 채무자가 사망하지 않은 경우에도 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

**답** 교부를 청구할 수 없다.

**해설**

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

2. 채무자가 사망하지 않은 경우라면, 채권·채무 등 재산권의 상속이 발생하지 않으므로 예규 제608호 제2조제5항에 해당하지 않는다.

사례 46

## (제2조제5항제5호) 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 채무자의 사망사실 소명자료를 반드시 첨부해야 하는지

**채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위해 제출하는 소명자료로서 채무자의 사망사실을 소명하는 자료를 반드시 첨부해야 하는지?**

답 반드시 첨부해야 하는 것은 아니다.

### 해설

예규 제608호 제2조제5항제5호에 따라 채권·채무관계를 소명하는 자료뿐만 아니라 채무자의 사망사실을 소명하는 자료까지 첨부하는 것이 원칙이나, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다. 따라서 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망사실이 확인되지 않는 경우라면, 원칙대로 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료를 첨부하여야 한다.

☞ 상속인의 범위와 관련하여는 사례 58 참고

사례 47

## (제2조제5항제5호) 채권·채무관계를 소명하는 자료의 예시

### 채권 · 채무관계를 소명하는 자료의 예는 무엇인지?

답 관련 규정에 명시적인 규정이 있는 것은 아니나, 그 예시는 아래와 같다.

해설

1. 채권 · 채무관계를 소명하는 자료란 채권증서원본(계약서, 차용증 등), 채권담보권이 기재된 등기사항증명서, 채무자에 대한 채무이행에 관한 판결문 및 그 확정증명서, 가집행의 선고가 내려진 재판서, 확정된 지급명령서, 확정된 이행권고결정서의 정본, 법원의 가압류 · 가처분 결정문, 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적힌 공정증서, 소송상 화해조서, 인낙조서 등을 말한다.

2. 참고로 발급관서에서 채권 · 채무관계를 소명하는 자료로서 임대차계약서 원본을 제출받을 수 있으나, 그 원본을 등록관서에서 보관할 특별한 이유가 있는 것은 아니므로 발급담당자가 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 원본은 신청인에게 반환한다(예규 제608호 제5조제5항 본문).

3. 집행력 있는 재판서 원본의 경우에도 위 2.항과 마찬가지로 발급담당자가 원본대조확인인을 한 사본을 보관하고, 원본은 신청인에게 반환하면 될 것이다(예규 제608호 제5조제5항 본문).

사례 48

## (제2조제5항제5호) 검사의 불기소 이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실 확인원이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

**검사의 불기소이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실확인원을 채권·채무관계를 소명하는 자료로 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

'불기소이유통지서'는 검사가 고소인 또는 고발인의 청구에 의하여 불기소처분의 이유를 알려주는 서면이고(형사소송법 제259조, 검찰사건사무규칙 제119조제1항 등 참조), '교통사고사실확인원'은 경찰서장이 교통사고의 가해자·피해자나 그 대리인의 신청에 의하여 교통사고의 발생일시, 발생장소, 사고원인, 피해내용, 사고내용 등을 확인한 서면(도로교통법 시행규칙 제129조의3 등 참조)에 불과할 뿐 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

## 사례 49 (제2조제5항제5호) 판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

**채권자가 채권·채무관계를 소명하는 자료로 '판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서'를 첨부하여 사망한 채무자의 등록사항별 증명서 및 상속인들의 기본증명서를 교부청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다.

### 해설

판결확정 후 10년이 경과했더라도 상대방이 항변을 하지 않는 한 집행이 가능하므로, 10년이 경과한 채무이행 판결이라도 증명서의 교부청구가 가능하다.

## 사례 50 (제2조제5항제5호) 채권자가 발송한 내용증명서(최고서)가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

### 채권·채무관계를 자세히 정리한 채권자 발송의 내용증명서(최고서)를 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 있는지?

**답** 내용증명서(최고서)는 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

**해설**

내용증명서는 발송인이 수취인에게 어떤 내용의 문서를 언제 발송하였는지를 공적으로 증명하는 서면이고 최고서는 채무이행 또는 의사표시 등을 최고하는 서면이므로 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

사례 51

## (제2조제5항제5호) 소장의 사본이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

**채권·채무관계를 소명하는 자료로 법원에 제출한 '소장의 사본'을 첨부하여 채권자가 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

답 교부를 청구할 수 없다.

### 해설

원고의 주장사실이 기재된 소장은 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없으므로, 이를 첨부하여 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다(예규 제608호 제2조제5항제5호).

## 사례 52 (제2조제5항제5호) 임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우

**임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우, 임차인은 임대인의 상속인에게 승계집행을 하기 위하여 임대인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다.

### 해설

1. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 하기 위해 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인이 시(구)·읍·면·동사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제15조제1항 별지 제1호 II 2. 참조).

2. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문. 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함).

## 사례 53 (제2조제5항제5호) 임대인이 임대차계약의 종료로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우

**임대인이 임대차계약의 종료의 사유로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우, 임대인은 임차인의 상속인을 파악하기 위하여 사망한 임차인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 임대차계약서 등의 소명자료로 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다.

### 해설

임대차계약서도 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당되고 임대인도 임대차보증금의 반환과 임차목적물을 반환받기 위하여 사망한 임차인의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 하므로(예규 제608호 제2조제4항 본문. 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함) 실무상은 소제기 절차(예규 제608호 제2조제5항제2호)를 통하여 보정명령을 받아 진행하는 것이 일반적이다.

☞ 상속인의 범위와 관련하여는 사례 58 참고

## 사례 54 (제2조제5항제5호) 채권자가 사망한 채무자의 재산에 대하여 상속인을 대신하여 상속등기를 하기 위한 경우

**채무자가 사망한 후 채무자의 상속인들이 상속등기를 하지 않으므로 채권자는 상속인을 대신하여 채무자의 재산에 대하여 상속등기를 한 다음 채권확보를 하려고 하는 경우, 채권자가 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?**

**답** 교부를 청구할 수 있다. 다만, 이 경우 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하여야 한다.

### 해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

2. 위 사안에서 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문). 그리고 채무자가 사망하여 채무자의 상속인을 파악하기 위한 경우이므로, 신청대상자(채무자) 명의의 등기사항증명서를 첨부할 필요는 없다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅰ 1. 참조).